



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 00001871 2025

Tocache, 30 JUN 2025

VISTO, el Expediente Administrativo N° 016-2023952111, que contiene el Memorando N° 612-2025-GRSM/DRE-UGELT/D, Nota Informativa. N°0120-2023-GRSM-DRE/UGEL-T/AJ, Informe N° 0072-2025-GRSM-DRE/UGEL-T/ADM-GRHH-DS, y demás documentos que obran en el Expediente Judicial N° 00027-2021-0-2209-JM-LA-01, en un total de Cuarenta y Dos (42) folios útiles; y,

CONSIDERANDO:

Que, es propósito de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 0929 de Tocache, garantizar el normal desarrollo de las actividades técnico pedagógicas y asegurar la prestación del servicio educativo en las instituciones y /o programas educativos del ámbito jurisdiccional, en sujeción a la política del sector.

Que, el Principio de Legalidad, previsto en el numeral 1.1 del inciso 1 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N°27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, establece; "Las autoridades administrativas deben actuar con respecto a la Constitución, la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas se entiende que las actuaciones de la Autoridad Administrativa debe ceñirse de los márgenes que establece nuestra normatividad nacional vigente, con la finalidad de observar inexorablemente sus alcances; siendo así, el Principio de Legalidad busca que la Administración Pública respete y cumpla las normas Legales al momento de ser aplicables en los casos materia de su competencia.

Que mediante casación N° 6871-2013-Lambayeque , la segunda sala del derecho constitucional y social transitoria de la corte suprema de justicia de la República, ha declarado como precedente vinculante , que para determinar la base de cálculo de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación , se deberá tener en cuenta la remuneración total o integra, establecida en el artículo 48° de la Ley del Ley N° 24029, Ley del Profesorado modificado por la Ley N° 25212, en concordancia con el inciso b) del artículo 208 y artículo 210° del Decreto Supremo N° 019-90-ED, que establecen que esta debe ser en base a la remuneración total o integra. y no con la remuneración total permanente previsto en el artículo 10° del D.S. 051-91-PCM.

Que, de acuerdo el Informe Legal N° 011-2024-GRSM-DRE/AJ de fecha 2 de abril de 2024 de la oficina legal de la Dirección Regional de Educación San Martín concluye de acuerdo a los fundamentos expuestos, y en concordancia a lo señalado en el Informe N° 00407-2024 -MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN, a fin de evitar apercibimientos de multas y denuncias, no contravenir la Constitución Política del Perú y lo resuelto





Resolución Directoral N° 000018712025

precedentemente por la Organización Mundial del Trabajo, de conformidad de lo establecido en el Artículo 4º Decreto Supremo N° 017-93-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que no debe ser aplicable el Informe Legal N° 524-2012-SERVIR/GPGSC, en los cálculos que se realizan por concepto de bonificación por Preparación de Clases y Evaluación, toda vez que se debe respetar el criterio de la remuneración total (íntegra) motivado por los jueces de la causa en el cual la remuneración total o íntegra comprende todos los conceptos que el trabajador percibe.

Que, con **Nota Informativa N° 0120-2023-GRSM-DRE/UGEL-T/AJ** de fecha 21 de diciembre del 2023, la Oficina de Asesoría Legal de UGEL Tocache, recomienda que se autorice las acciones correspondientes a efecto de realizar el cálculo de las deudas, previa revisión del informe escalafonario, Resoluciones, y demás documentos que sean pertinentes, a favor de la Administrada **NORMA ANGELICA MENDOZA MAMANI**.

Que, mediante oficio N° 3080-2023-PGE-GRSM/PPR-HBAL de fecha 14 de setiembre del 2023, la Procuraduría Regional de San Martín comunica que, en merito al Expediente Judicial N° **00027-2021-0-2209-JM-LA-01**, el Juzgado Mixto – Sede Tocache, mediante Resolución N° 11 de fecha 11 de setiembre de 2023, **requiere** que se cumpla con lo ejecutoriado por el Tribunal Superior, emitiendo actos conducentes a dar cabal cumplimiento a lo ordenado en **SENTENCIA CON CALIDAD DE COZA JUZGADA**

Que, la Dirección Regional de Educación ha emitido la Resolución Directoral Regional N° **3526-2023-GRSM/DRE** de fecha 22 de noviembre del 2023, que **RECONOCE** por mandato judicial recaída en el Expediente Judicial N° **00027-2021-0-2209-JM-LA-01**, a favor de **NORMA ANGELICA MENDOZA MAMANI**, el pago de reintegro de la bonificación por concepto de Preparación de Clases y Evaluación, equivalente al 30% de su remuneración total (íntegra), **Autoriza** a la Unidad Ejecutora 303-Educación Alto Huallaga, emitir la Resolución Directoral con el cálculo correspondiente conforme a lo establecido en la sentencia contenida en la Resolución N° 5 de fecha 31 de mayo del 2024.

Que, con Nota de Coordinación N° **154-2025-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM-GRRHH**, solicita autorización para la proyección de Resolución Directoral para el reconocimiento de pago del devengado generado del 30% por preparación de Clases y Evaluación a favor de **NORMA ANGELICA MENDOZA MAMANI**, calculada en el Informe N° **72-2025-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM-GRRHH-DS**, y con Memorándum N° **612-2025-GRSM/DRE-UGEL.T/D**, autoriza realizar los actos correspondientes para dar cumplimiento a la sentencia que por mandato judicial recae en el Expediente Judicial N° **00027-2021-0-2209-JM-LA-01**.





Resolución Directoral N° 000018712025

devenga a partir del día siguiente de aquel en que se produjo el incumplimiento y hasta el día de su pago efectivo, sin que sea necesario que el trabajador afectado exija, judicial o extra judicialmente, el cumplimiento de la obligación al empleador o prueba haber sufrido algún daño.

Que, a fin de dar cumplimiento a lo resuelto por el órgano jurisdiccional en la precitada resolución, y a lo ordenado por la Dirección Regional de Educación San Martín se procede a emitir la resolución administrativa reconociendo como reintegro por concepto de preparación de clases y evaluación los calculados en *el Informe N° 68-2025-GRSM-DRE-UGEL T/ADM-GRHH-DS* de fecha 2 de junio del 2025,

De los actuados se advierte que la demandante es servidora de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, con autonomía presupuestal financiera; siendo así, corresponde a dicha unidad la ejecución final de lo ordenado en vía judicial; correspondiendo emitir la presente resolución;

Por las razones expuestas y de conformidad con el Decreto Supremo N° 009-2016-MINEDU que modifica el reglamento de la Ley N° 28044 - Ley General de Educación, Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General y con las visaciones de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, de la Oficina de Asesoría Jurídica, de conformidad con las normas precitadas y lo facultado por la Resolución Directoral Regional N° 3842-2024-GRSM/DRESM de fecha 30 de octubre de 2024;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER POR MANDATO JUDICIAL, recaídos en el expediente judicial N° 00027-2021-0-2209-JM-LA-01, a favor del demandante **NORMA ANGELICA MENDOZA MAMANI**, identificado con DNI N° 29507094 el pago de la suma de **Cincuenta y Nueve Mil Trescientos Setenta y Siete Con 01/100 Soles (S/ 59,377.01)**. periodo comprendido, desde el **01 de junio de 1990** hasta el **25 de noviembre de 2012**, calculados en el Informe N° 72-2025-GRSM-DRE-UGEL T/ADM-GRHH-DS, disponiendo se pague la Bonificación por Preparación de Clases y Evaluación, equivalente al treinta por ciento (30%), sobre la base de la remuneración Total o íntegra de la demandante, y el pago de los reintegros devengados generados por la indebida aplicación del Decreto supremo numero 051-91-PCM, desde la fecha en que la Ley le reconoce dicho beneficio hasta el 25 de noviembre del 2012 debiendo descontarse los montos pagados que ha percibido; siendo **FUNDADA** la demanda mediante sentencia contenida en la Resolución N° 05 de fecha 21 de abril de 2022, emitida por el Juzgado Mixto — Sede Tocache; y **REQUIRIENDO** su ejecución mediante Resolución N° 11 de fecha 29 de agosto de 2023, emitida por el Juzgado Civil - Sede Tocache.



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 000018712025

Que, la accionante **NORMA ANGELICA MENDOZA MAMANI**, interpone demanda contenciosa administrativa recaída en el expediente judicial N° 00027-2021-0-2209-JM-LA-01; siendo así, mediante Resolución N° 05 de fecha 21 de abril de 2022, emitida por el Juzgado Mixto — Sede Tocache, resolvió declarar FUNDADA la demanda y en consecuencia **NULA** la Resolución Jefatural N° 001985-2016-GRSM.DRE/DO.UE.303, de fecha 29 de agosto de 2016 y de la Resolución Ficta que desestima su recurso de apelación de fecha 03 de marzo del año 2020; y **ORDENA** que la entidad demandada emita nueva resolución administrativa, disponiendo, el pago de la Bonificación por preparación de clases y evaluación, equivalente al treinta por ciento (30%), sobre la base de la Remuneración Integra o Total del accionante, asimismo se **RECONOZCA** el pago de los reintegros devengados generados por la indebida aplicación del Decreto Supremo número 051- 91 -PCM, desde la entrada en vigencia del beneficio labora demandado hasta el 25 de noviembre del año 2012, debiendo descontarse de los montos pagados que ha percibido, con el pago de intereses legales que corresponda, Sin costas ni costos; la misma que fue apelada por la parte demandada ante la Sala Mixta Descentralizada — Sede Juanjuí, generándose la Resolución N° 10 de fecha 20 de diciembre de 2022, que resuelve **CONFIRMAR** la sentencia apelada de primera instancia, **PRECISANDO** que el pago de la bonificación debe efectuarse conforme a lo precisado en el séptimo y octavo considerando de la resolución N° 10 del 20 de diciembre del 2022, del 30% debe efectuarse bajo el régimen laboral de la Ley del Profesorado — Ley N° 24029 y su modificatoria Ley N° 25212, **desde el 01 de junio de 1990 hasta el 25 de noviembre de 2012**; y **REQUIRIENDO** su ejecución mediante Resolución N° 11 de fecha 29 de agosto de 2023, emitida por el Juzgado Mixto — Sede Tocache;



Que, en cumplimiento al mandato judicial contenido en la Resolución N° 05 del expediente judicial N° 00027-2021-0-2209-JM-LA-01 y la resolución N° 10 de fecha 20 de diciembre del 2022, de la sala Mixta Descentralizada Mariscal Cáceres de Juanjuí; se da a conocer el informe **N° 72-2025- GRSM-DRE-UGEL-T/ADM-GRRHH-DS**, el cual asciende el monto de **Cincuenta y Nueve Mil Trescientos Setenta y Siete Con 01/100 Soles (S/ 59,377.01)**. al 25 de noviembre del 2012 han pasado a formar parte del monto que corresponde a las liquidaciones de los devengados generados desde la vigencia de la Ley N° 25212, hasta la fecha de su derogatoria tomando como referencia de cálculo los montos percibidos por el servidor, fecha de vigencia de la Ley N° 25212, modificatoria de la Ley N° 24029, Ley del Profesorado, cuya fuente de información fueron las Resoluciones, el Informe Escalafonario, según hoja de cálculo que se adjunta y que forman parte de la presente resolución;

Que, es preciso indicar que la Resolución Ejecutiva Regional N° 395-2013-GRSM/PGR, aprueba la Directiva N° 006-2013-GRSM-ORA, denominada "Lineamientos Generales para el cálculo de Intereses por Diversos Conceptos en Materia Laboral", e indica claramente en su artículo de III, Base Legal, numeral 3.4, b) Decreto Ley N° 25920, artículo 3º, prescribe: **El interés legal sobre los montos adeudados por el empleador se**



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 00001871 2025

Apellidos y Nombres del Demandante	N° de Expediente Judicial	Concepto	Fuentes del Calculo	Periodo	Monto calculado S/
NORMA ANGELICA MENDOZA MAMANI,	N° 00027-2021-0-2209-JM-LA-01.	Bonificación Especial Mensual por Preparación de Clases y Evaluación, equivalente al 30% sobre la base de la remuneración TOTAL (INTEGRA),	INFORME ESCALAFONARIO, RESOLUCIONES	desde el 01 de junio de 1990 hasta el 25 de noviembre de 2012	S/ 59,377.01

ARTÍCULO SEGUNDO. – NOTIFICAR a través de la Oficina de Atención al Usuario y Comunicaciones de la Unidad de Gestión Educativa Local la presente resolución al administrado, copia fedateada a la Procuraduría Pública Regional San Martín y a la Oficina de Administración de la Dirección Regional de Educación San Martín.

ARTÍCULO TERCEDRO. - PUBLICAR, la presente resolución en el Portal institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache: www.ugeltch.com, para su difusión correspondiente.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase;



Dra. Isela Sierralta Pinedo
DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL Tocache

ISP/DUGEL
EATR/JA
GTR/R-GRRHH

